

עין משפט
גזר מצוה

מ:

אִי תם הוּהוּ **מודינא** ו**מפטרינא**.
הך פירכא לימא למ"ד מודה בקנס ואח"כ צאו עדים חייב וכי קאמר אפילו למ"ד פלגא נוקא ממונא ה"ה דהו"מ למפרך אפילו למ"ד פלגא נוקא קנסא ולמ"ד מודה בקנס ואח"כ צאו עדים חייב לימא ליה אי תם הוה מעריקנא ליה לאגמא אלא חדא מינייהו נקט וא"ת והאיך יכול לטעון אי תם הוה מודינא אי תם הוה מעירקנא ליה הא קמן שלא הודה ולא הצריח אע"פ שהיה סגור שהיה תם וי"ל דמיד אחר נגיחה הוגד לו שהוא מועד וא"ת לישני כגון שיש עדים שלא הוגד לו משעת נגיחה עד שינא לבז"ד ואפ"ה לא הודה ולא הצריח הא לא שכח ועדיפא מיניה קמשני דקדס ז"ד ותפסוה:

הוה מעריקנא ליה לאגמא. מיימא

מה טענה היא זו א"כ היה עושה שלא כדין ובשלמא לרבי ישמעאל דאמר ה' צ"ח יניחו יחא קצת דאיכא למימר דהוה אכלנא ליה התם או מוצגינא ליה ולא הוה אלא כמזיק שעבדו של חצירו ופטור אבל לר"ע דאמר שותפין נינהו אי הוה מערקא היה גזול לו שורו לניזק ועוד דבז"ד יגדוהו אם לא ישלם אם יש לו וי"ל שרונה לומר מתוך דברים אלו שהייתי עושה היה נזק מתפשר עמי בדבר מועט והיה מוחל לי וגמלא שהפסדתי כל היתרון:

אִי הכי בעלים אמאי משלמין ח"נ לִימא ליה אתפסתיה לתוראי ב'ו. וא"ת והרי הוא לא התפסו צדים דהא קדים צ"ד ותפסו והוא לא היה יודע שהוא מועד וי"ל דמיד כשנגח היה לו לחוש יותר שמה היה מועד דנהי דקודם נגיחה אין לו לחוש כ"כ לפי שאין הפסד מוזמן דשמא לא יגח אבל לאחר שנגח מוזמנין צ"ד לתפסו והיה לו לחוש להזהר שלא יפול ציד בית דין:
מִן הבהמה להוציא הרובע ב'ו. צתמורה צפ' כל האסורין (דף כח: ושם) מפרש דגבי רביעה כתיב צהמה ואיש אשר יתן שכנתו צהמה וגבי נעבד כתיב לשון צקר כדכתיב וימירו את כבודם צתצנית שור ומוקי לה התם ע"פ עד אחד או על פי צעלים דאי איכא עדים בני קטלא

יניחו ויחך צריימא פליגא אתנא דצי רצי ישמעאל דנפקא ליה צפרק אין מעמידין (ע"ז דף כג:) מכי משחתם צס מוס כו' כל מקום שנאמר השחתה אינו אלא דבר ערוה וע"ז **למדה נאמר נוגח**. הא דלא קאמר

למה נאמר נעבד דההוא פשיטא דלא מפרשי קראי צהדיא הוה אוקימנא ליה צדדמי * ולא שיך למימר שקולים הס ויצאו שניהם דהני חומרות אין שקולות ולא משכחת שיקול אלא צריש מכילמין:
רובע עשה בו אונם ברצון. וא"ת רובע צאונם היכי משכחת לה הא אין קישוי אלא לדעת וי"ל כגון שנתקשה למינו ותקפתו והציאתו עליה:
לאו לקרבן. והשתא ה"ק נוגח לא עשה בו אונם כרצון כלומר השתא נמי שנכתב אין שיך להעמיד פסול קרבן שלו אלא כרצון כענין שיש בו חיוצ מיתה הלכך כשלא היה כתוב כלל אין שיך ללמוד אפילו רצון שלו מרובע כיון דלא אפשר למילף בכל ענין צין צאונם צין כרצון וא"ת אמאי ס"ד דלקרבן קאמר דפי' דחוק הוא כדמוכה צשמעמין ומה קשה ליה אי לקטלא קאמר דשיך ספיר לעשות קולא או חומרא פירכא מקטלא אקרצן כמו שעשה ק"ו מכופר אקרצן וי"ל כיון דלא מפרש צהדיא לענין מה עשה ולא עשה אונם כרצון משמע דלענין קרבן דליריי ציה קרא קאמר דאי לענין קטלא הוה ליה למימר לא חייב צו אונם כרצון:

שור שנגח ד' וה' פרק רביעי בבא קמא

הוה מודינא ומפטרינא. דפלגא נוקא קנסא ומודה בקנס פטור:
ישא אין רשות משנה. צתיוצתא מיימא לה אמאי קתני רישא כשהועד צצית צעלים והזיק צצית שואל חייב צצוטה נגיחה נזק שלם:
צברא. קשיא אהדדי ומי ששנה זו לא שנה זו:
לאו כל כמינך כ'ו. לא שלך היה ולא מזהרת

צשמירתו:
רישא נמי רשות משנה. כלומר חד תנא הוא ולתנא דרישא ס"ל נמי הך דסיפא דרשות משנה ורישא משום הכי הרי הוא צחוקמו שאין כאן שינוי רשות שכל מקום שהולך שם צעליו עליו:
מהו לגבי מוצח. שגבי נוגח כרצון והמית אדם פשיטא לן דפסול כדלקמן:
מן הצהמה. ממקצת צהמות ולא כולן:
להוילא רובע וגרצע. ע"פ עד אחד או ע"פ הצעלים שלא נסקל דפסול לגבי מוצח:
אם הנעבד. שעשאו ע"ז והשתמחו לו:
המוקצה. שיחדו להקריצ לע"ז:
סנוגא. שהמית את האדם ע"פ עד אחד או ע"פ צעלים ונפטרו מן הסקילה:
אם נאמר רובע למס נאמר נוגח. הרי שניהם שוין צעצירה לענין סקילה צמקום עדים:
רובע עשה צו אונם כרצון. דנרצע אנוס הוא ונסקל כרובע דכתיב ואת הצהמה תהרגוהו:
נוגח לא עשה צו אונם כרצון. דכתיב כי יגח ולא שיגיחוהו:
רובע אינו משלם כופר. לקמן מפרש:
לאו לקרבן. דלענין קרבן מיירי:
לא לקטלא. ו להכי קאמר נוגח לא עשה צו אונם כרצון לענין סקילה צמקום עדים הלכך אי לא מעטיה קרא לענין קרבן לא נפקא לן מרובע אפילו כי עבד כרצון דלפסול דהא קל הוא מרובע לענין קטלא:
לא עשה. משמע לא עשה צו הכמוצ אונם כרצון ומהיכא נפקא ליה דפשיטא ליה:

צחצר

אמר פסול הרי נעבד בו עבירה מיתבי ^במן הבהמה ^הלהוציא את הרובע ואת הנרבע מן הבקר להוציא את הנעבד מן הצאן ולהוציא את המוקצה ומן הצאן להוציא את הנוגח
אמר רבי שמעון אם נאמר רובע למה נאמר נוגח ואם נאמר נוגח למה נאמר רובע רובע מפני שיש ברובע שאין בנוגח ויש בנוגח שאין ברובע רובע *עשה בו אונם כרצון נוגח לא עשה בו אונם כרצון נוגח משלם כופר רובע אינו משלם את הכופר לפיכך הוצרך לומר רובע והוצרך לומר נוגח קתני מיתה רובע עשה בו אונם כרצון נוגח לא עשה בו אונם כרצון למאי הלכתא לאו לקרבן לא לקטלא הכי נמי מסתברא דאי אמרת לקרבן נוגח לא עשה בו אונם כרצון לאו אונם דידיה כתיב ולא רצון ידייה כתיב אלא לאו לקטלא:
אמר מר נוגח משלם את הכופר רובע אינו משלם את הכופר ה"ד אילימא דרבעה וקטלה מה לי קטלה בקרנא מה לי קטלה ברביעה ואלא דרבעה ולא קטלה האי דלא משלם כופר משום דלא קטלה הוא אמר אב"י לעולם דרבעה ולא קטלה דאתויה לבי דינא וקטלוה מהו דתימא

במאן

אמר פסול הרי נעבד בו עבירה מיתבי ^במן הבהמה ^הלהוציא את הרובע ואת הנרבע מן הבקר להוציא את הנעבד מן הצאן ולהוציא את המוקצה ומן הצאן להוציא את הנוגח
אמר רבי שמעון אם נאמר רובע למה נאמר נוגח ואם נאמר נוגח למה נאמר רובע רובע מפני שיש ברובע שאין בנוגח ויש בנוגח שאין ברובע רובע *עשה בו אונם כרצון נוגח לא עשה בו אונם כרצון נוגח משלם כופר רובע אינו משלם את הכופר לפיכך הוצרך לומר רובע והוצרך לומר נוגח קתני מיתה רובע עשה בו אונם כרצון נוגח לא עשה בו אונם כרצון למאי הלכתא לאו לקרבן לא לקטלא הכי נמי מסתברא דאי אמרת לקרבן נוגח לא עשה בו אונם כרצון לאו אונם דידיה כתיב ולא רצון ידייה כתיב אלא לאו לקטלא:
אמר מר נוגח משלם את הכופר רובע אינו משלם את הכופר ה"ד אילימא דרבעה וקטלה מה לי קטלה בקרנא מה לי קטלה ברביעה ואלא דרבעה ולא קטלה האי דלא משלם כופר משום דלא קטלה הוא אמר אב"י לעולם דרבעה ולא קטלה דאתויה לבי דינא וקטלוה מהו דתימא

במאן

אמר פסול הרי נעבד בו עבירה מיתבי ^במן הבהמה ^הלהוציא את הרובע ואת הנרבע מן הבקר להוציא את הנעבד מן הצאן ולהוציא את המוקצה ומן הצאן להוציא את הנוגח
אמר רבי שמעון אם נאמר רובע למה נאמר נוגח ואם נאמר נוגח למה נאמר רובע רובע מפני שיש ברובע שאין בנוגח ויש בנוגח שאין ברובע רובע *עשה בו אונם כרצון נוגח לא עשה בו אונם כרצון נוגח משלם כופר רובע אינו משלם את הכופר לפיכך הוצרך לומר רובע והוצרך לומר נוגח קתני מיתה רובע עשה בו אונם כרצון נוגח לא עשה בו אונם כרצון למאי הלכתא לאו לקרבן לא לקטלא הכי נמי מסתברא דאי אמרת לקרבן נוגח לא עשה בו אונם כרצון לאו אונם דידיה כתיב ולא רצון ידייה כתיב אלא לאו לקטלא:
אמר מר נוגח משלם את הכופר רובע אינו משלם את הכופר ה"ד אילימא דרבעה וקטלה מה לי קטלה בקרנא מה לי קטלה ברביעה ואלא דרבעה ולא קטלה האי דלא משלם כופר משום דלא קטלה הוא אמר אב"י לעולם דרבעה ולא קטלה דאתויה לבי דינא וקטלוה מהו דתימא

מסורת הש"ס

א) [לעיל טו. וש"נ],
ב) פסחים לא. געין לו.
ג) פסחים יט. פב. [נקודות],
ד) [לעיל לו:],
ה) [לעיל לו:],
ו) צבורות מא. תמורה כח.
ז) נדה מא. וצחים פה:],
ח) [ויקרא כ, ו] (שמות כא, ו] ז"ל והכי, ח) [לעיל לו.],



תורה אור השלם

1. והתורה את חזקתאם אשר עשו והשיב את אשמו בראשו והמישתו יסף עליו ונתן לאשר אשם לו:
במדבר ז' 2. דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם אדם כי יקריב מכבס קרבן ל'י מן הדבקה מן הדבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם:
ויקרא א ב



גליון הש"ס

גב' רבה אפר מורישא רשות. כעין זה צעיוצין דף קט ע"ז [ינמות דף קג ע"א וצחים דף קג ע"ב]:
תוס' ד"ה ויש בו' ולא שייר לביידי. ענין וצחים ד ע"פ מוס' ד"ה שקולים:



מוסף רש"י

פלגא נזקא ממונא. דין הוא ששלמנו ואינו קנס, ונפקא מניה דאי מודה מקמי דלמו סהדי לא מיפסיד (דע"ל סו.) ותשלם על פי עצמו (בכזכותא).
בפרק ארבעה אבות (לעיל טו.) פליגי צה, דקסנר פסח שזורים נגמלים הס ומדינא טלוהו צעי לשלומי דהוה ליה למיעטריה, וצתמנא הוא דחס עליה (סנהדרין ג.) ת"ל ונתן לאשר אשם לו. ולא ככז לאשר הלוהו, אלא לאשר האשם שלו, ואשם הוא קרן כדאמרין כצנחל (ק). למי שהקנין שלו (בכזכות יט. ובע"ז פסחים דא.) לאשר הקנין שלו, ולא כתיב לאשר נטשה צו (בכזכות צב.) מן הבהמה. אדם כי יקריב מהם מן הצהמה, ולא כל צהמה (נדח מא. תפורה כח.) מן הצאן. קרא כתיב צוקרא ואם מן טאנא קריצו מן השפצים או מן העיזים וגו', ודרשינן מן טאנא ולא כל טאנא, וכן טלוהו (בכזרות מא.), להוציא את הנעבד. שעשאוהו עבדות כוכבים (שם.) המוקצה. שהוקצה והיפרס לעבודת כוכבים (שם.) הנוגח. את האדם ומת שהמית את האדם, והאי רובע וגרצע ונוגח דקמני, כגון על פי עד אחד או על פי הצעלים, דמדה בקנס פטור, הלכך להדיעט שרי ולגזוה אסור, אבל על פי שני עדים כסקילה הוא ולהדיעט נמי אסור (נדח מא.).